

1501622-44.2021.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2337125/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21894452 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2938/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2337125 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DE CAMARGO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501622-44.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2337125/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21894452 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2938/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2337125 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DE CAMARGO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput", III do SISNAD

Data da Audiência:

16/12/2022

Réu Preso

Aos 16 de dezembro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu PAULO HENRIQUE DE CAMARGO, acompanhado da Defensora, Dra. Kátia Laís Fernandes, bem como as testemunhas arroladas Luiz Andrade Silva Junior (GCM) e Fernando Neves dos Santos (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso

haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas. O réu foi interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de PAULO HENRIQUE DE CAMARGO por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput", III do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 1/2) que, no dia 10 de dezembro de 2021, por volta das 19 horas, na rua Coronel Lúcio Seabra, nº. 772, centro, nesta cidade e comarca de Tatuí, PAULO HENRIQUE DE CAMARGO, qualificado nestes autos, nas imediações de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, bem como em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, para posterior entrega a terceiros, 14 porções de cocaína em forma de "crack", com peso bruto de 3,03 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que agentes da Guarda Municipal foram acionados por um popular, o qual informou a equipe da existência de um indivíduo que estava oferecendo entorpecentes aos transeuntes, próximo ao supermercado "COOP". Diante disso, os agentes públicos foram ao local informado na denúncia e, ali chegando, avistaram PAULO HENRIQUE, cujas características coincidiam com a descrição feita pelo denunciante. Ato contínuo, os agentes resolveram fazer a abordagem do denunciado e, em revista, constataram que ele trazia consigo 14 porções do entorpecente "crack", além de R\$ 7,00 (sete reais), proveniente da traficância. Auto de prisão em flagrante às fls. 4/5. Concedida liberdade provisória às fls. 39/40. Decretada sua prisão preventiva às fls. 102/3. Auto de exibição e apreensão às fls. 14/5. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 16/7. Fotografias dos itens apreendidos às fls. 24/7. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 73/6. Informação sobre o local dos fatos às fls. 57/8 e 80/2. Notificação por edital às fls. 120/1. Notificação pessoal às fls. 136. Defesa preliminar apresentada às fls. 144/5, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 15/12/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 157/8). Citação às fls. 172. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, conforme já registrei às fls. 92, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, em caso no qual o acusado permanece negando o crime, saliente-se. Ainda, inicialmente, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório, indícios de que Paulo Henrique seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,

restando as alegações sobre utilização de drogas (maconha e cocaína) e problema na cabeça (sic!) isoladas nas suas palavras, sem qualquer substrato material. Assim já decidi nesta Vara, inclusive indeferindo pedido nesse sentido, o que não é o caso dos autos, e com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições: "A preliminar ventilada pelo apelante é descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exurgindo dúvidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 07/01/2019) e, "Ao revés do quanto argumentado, inexiste, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela douta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimputabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u.; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u., todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000627-47.2017.8.26.0571, d.J. 23/05/2019). Ainda, essa objeto de divulgação no Conjur, conforme noticiado no clipping do Tribunal de Justiça, de 21/04/2021, em lição assim vazada e amparada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que interessa: "[...] Afasto a preliminar. Com efeito, a alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de exame de dependência toxicológica, é despida de fundamento, pois essa prova só teria sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suspeitado de que VIEIRA, em razão do uso de drogas, tivesse alterada a capacidade de entender o caráter criminoso da sua conduta. Mas, como isso não ocorreu, inexiste nulidade para ser sanada: "Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos" (STJ, HC nº 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgamento realizado em 4/AGO/2011).[...]" (v. voto condutor proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1500905-66.2020.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator

Desembargador Ricardo Tucunduva, d.j. 05/02/21). Ultrapassadas tais pontuações, no mérito, a ação penal procede. Os guardas municipais Luiz e Fernando narraram (faz-se, aqui, uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam, sem contradições) que faziam patrulhamento na região dos fatos, quando receberam informação anônima (respeitado o anonimato na proteção do cidadão de bem, vulnerável diante da implacável perseguição de traficantes nessas pequenas localidades) dando conta de que um sujeito trajado de determinado forma estava traficando nas proximidades do Supermercado COOP, para onde se dirigiram, ali se deparando com o acusado, o qual trazia consigo R\$7,00 e 14 porções de crack, cuja potencialidade lesiva veio atestada no laudo de fls. 73/6, como sendo 2,51 gramas líquidos dessa substância. Interrogado, doravante superando o sintomático silêncio de solo investigativo, fls. 08, Paulo Henrique negou a posse de qualquer substância ilícita, as quais teriam sido forjada pelos agentes, que o agrediram. Isolada a versão do Réu, acaba ela por denunciar a sua responsabilidade. Nada há nos autos a indicar que servidores da lei cujas reputações se presumem ilibadas, tenham se concertado com vistas a prejudicar inocente a quem conheciam por morador de rua, inventando história sobre denúncia anônima e forjando porções de droga. O que fizeram foi elucidar com êxito o teor das denúncia anônima recebida (aquela que apontava o traficante pelos trajas e ponto de comércio), surpreendendo-o com mais de uma dezena de porções da danosa droga, as quais, pelo seu valor, normalmente não são seriam portadas por alguém na condição de morador de rua não fosse mercantil a finalidade. Também sempre digo, o fato de ser usuário, do que não há comprovação, não exclui as atividades de traficância, pelo contrário, as potencializa, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Quanto ao numerário, nesse cenário logicamente relacionado ao comércio ilícito, deve ser declarado perdido. Derradeiro traficância desempenhada nas proximidades de um hospital (informações às fls. 57/8 e 80/2), impositiva a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, bem preenchida a respectiva tipicidade. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, a despeito de inexpressivas para além da consideração da finalidade mercantil a quantidade e pesagem líquida totais, embora de crack, e da primariedade, fato é que, denotando inadequação da personalidade, além de alegar que foi agredido, falácia desautorizada pelo laudo de fls. 35/6 e pelo contexto da análise, exorbitando os limites da ampla defesa, o interrogado ainda acusou agentes da lei do cometimento de um crime de forja de flagrante de tráfico, sugerindo que eles inseriram mais de uma dezena de porções de crack no cenário da diligência (sobre a utilização de tal circunstância como fundamento para a majoração da reprimenda nesta fase, anoto que a questão já passou pelo crivo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de recursos manejados em face de sentenças proferidas por este magistrado, sem censura – refiro-me aos apelos nº 0000464-38.2015.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, D.J.01/12/2016 e nº 0000422-81.2018.8.26.0571, Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019), postura não tolerada pelo ordenamento, pois desborda da mera utilização da mentira em favor próprio. Por essa razão, elevo em 1/10 a pena-base, fixando-a em 05 anos e 06 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelos Governos Federal e Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o

apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e em função dela elevo em 1/6 a pena retro, atingindo 06 anos e 05 meses de reclusão e 641 dias-multa. Na terceira fase, impositiva aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da primariedade e do fato de que a reduzida quantidade de droga e de numerário indica não se tratar de traficância de destacada envergadura, desempenhada pelo morador de rua, de modo que, redução no patamar máximo, 2/3, definitivamente estabelecida a reprimenda em 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão e 213 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa, contudo, no caso específico deixo de promover a substituição por não visualizar adesão na conduta daquele que, estando na condição de morador de rua, desapareceu do distrito da culpa, reclamando a decretação de sua prisão preventiva (fls. 39/40; 64/7 - no próprio alvará restou consignada a necessidade de comparecimento a juízo no primeiro dia útil após a soltura; 95; 102/3 e 122/3 - efetivação da prisão em comarca distinta). Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR PAULO HENRIQUE DE CAMARGO, por incurso no art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 213 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. Recurso em liberdade, haja vista o regime inicial estabelecido, não mais justificada, diante dele, a prisão cautelar outrora determinada para assegurar o andamento da ação penal, hoje definida no mérito. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Sem prejuízo, consigno que caberá ao condenado, interessado nisso, procurar atendimento médico perante os órgãos competentes, solicitando intervenção judicial mediante representação, se necessário, do que sai cientificado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. A propósito, fica a substabelecida incumbida, pelo grau de seu cargo, comunicar a substabelecida a respeito do início do decurso do prazo. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 137). Em tempo, pelo réu

foi informado que declarará

no momento de assinatura do alvará de soltura endereço em Capivari". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA